СОГЛАШЕНИЕ № _____
О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

г. Бишкек **11 июня 2026 г.**

Настоящее Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации (далее - «Соглашение») заключено между:

Открытым акционерным обществом «Дос-Кредобанк», юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, в дальнейшем именуемое Сторона-1, в лице **Члена Правления Исаева Адилета Жолдошбековича,** действующего на основании **Доверенности №67** от 25.12.2025, с одной стороны, и

ОсОО «Fintopio Virtual Assets (Финтопио Виртуальные Активы)», в дальнейшем именуемое Сторона-2, в лице **генерального директора Алымбекова Диаса Алымбековича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона». В зависимости от контекста настоящего Соглашения, словосочетания «Передающая Сторона», либо «Получающая Сторона» могут обозначать как Сторону-1, так и Сторону-2

1. Термины и определения

1.1. «Конфиденциальная информация» – сведения любого характера (финансовые, производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе документация, материалы и информация на любых носителях, ноу-хау и результаты интеллектуальной деятельности, программные обеспечения, сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, сведения, касающиеся клиентов какой-либо Стороны, маркетинговых и рекламных мероприятий/подходов, а также обсуждаемых условий соглашений Сторон, иная коммерческая информация в любой форме, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам.

1.2. «Передающая Сторона» – Сторона настоящего Соглашения, владеющая Конфиденциальной информацией на законном основании, ограничившая доступ к этой информации и передающая Конфиденциальную информацию Получающей Стороне на условиях настоящего Соглашения.

1.3. «Получающая Сторона» – Сторона настоящего Соглашения, которой Передающая Сторона передает Конфиденциальную информацию на условиях настоящего Соглашения.

1.4. «Передача Конфиденциальной информации» – передача Конфиденциальной информации, Передающей стороной Получающей стороне на основании настоящего Соглашения в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим Соглашением.

1.5. «Предоставление Конфиденциальной информации» – передача Конфиденциальной информации компетентным органам государственной власти, правоохранительным органам, иным государственным органам на основании их правомочного официального запроса.

1.6. «Разглашение Конфиденциальной информации» – действие или бездействие, в результате которых Конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия Передающей стороны либо вопреки настоящему Соглашению.

1.7. «Аффилированное лицо» – любое физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов, осуществляющих контроль за деятельностью Стороны в рамках предоставленных им полномочий), которое имеет право прямо или косвенно определять решения или оказывать влияние на принимаемые Стороной решения, в том числе в силу договора или иной сделки, а также любое физическое или юридическое лицо, в отношении которого Сторона имеет такое право, или любое третье лицо, прямо или косвенно являющееся конечным бенефициаром (выгодоприобретателем) любой из Сторон, либо находящееся с ней под общим контролем. Термины «владение на правах собственности», «конечный бенефициар», «контроль» означают для целей данного определения прямое или непрямое владение более чем 25% долей участия в уставном капитале любой из Сторон (для акционерных обществ владение 5% и более доли в уставном капитале).

1.8. «Уполномоченный Представитель» означает сотрудника, уполномоченного физического лица, советника или консультанта любой из Сторон или аффилированных лиц любой из Сторон.

1.9. «Режим коммерческой тайны» – правовые, организационные, технические и иные меры, принимаемые в целях обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих Конфиденциальную информацию.

2. Предмет Соглашения

2.1. Предметом настоящего Соглашения является защита Конфиденциальной информации, переданной Получающей Стороне Передающей Стороной в связи с заключением между Сторонами договора_____.

3. Передача и защита Конфиденциальной информации с ограниченным доступом

3.1. Передача Конфиденциальной информации осуществляется Передающей Стороной Получающей Стороне путем передачи Конфиденциальной информации на бумажном либо электронном носителе, а также любым иным согласованным Сторонами способом передачи информации, позволяющим обеспечить конфиденциальность передаваемой информации, а также подтвердить факт передачи Конфиденциальной информации Передающей Стороной и факт получения такой Конфиденциальной информации Получающей Стороной.

3.2. Передача Конфиденциальной информации должна сопровождаться оформлением Сторонами актов приема-передачи Конфиденциальной информации.

На материальные носители (бумажные, магнитные и иные носители), содержащие информацию, являющейся Конфиденциальной информацией, передаваемые одной Стороной другой Стороне, должен быть нанесен гриф «Конфиденциальная информация» с указанием её обладателя (для юридических лиц – полное наименование и место нахождения).

3.3. В случае устной передачи информации, являющейся Конфиденциальной информацией, (в процессе проведения бесед, переговоров и т.д.) Получающей Стороне сообщается, что эта информация составляет коммерческую тайну, о чем Передающая Сторона в кратчайшие сроки (не позднее 5 (пяти) дней с даты передачи) должна представить письменное подтверждение. Получающая Сторона по своему усмотрению и с учетом разумной необходимости вправе передавать Конфиденциальную информацию своим Аффилированным лицам, а также сотрудникам, которым такая информация необходима для работы в целях, предусмотренных настоящим Соглашением.

При передаче Конфиденциальной информации Получающая Сторона обязана указать Аффилированным лицам и сотрудникам на конфиденциальный характер такой информации и обязанность обеспечить соответствующий режим защиты информации от несанкционированного доступа со стороны Третьих лиц, предполагающий ограниченный круг лиц, допущенных к работе с Конфиденциальной информацией, разрешение на копирование документов, содержащих Конфиденциальную информацию, в количестве необходимом для выполнения своих служебных обязанностей, и уничтожение сделанных копий при отпадении такой необходимости, ограничение копирования Конфиденциальной информации, представленной в электронном виде.

Получающая Сторона несет ответственность за действия (бездействие) своих сотрудников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации, повлекшие Разглашение Конфиденциальной информации.

3.4. Получающая Сторона обязана обеспечить со своей стороны, со стороны своих Аффилированных лиц, а также со стороны своих сотрудников, имеющих доступ к Конфиденциальной информации, использование полученной Конфиденциальной информации исключительно в целях, предусмотренных настоящим Соглашением, либо в целях, предусмотренных иными заключенными между Сторонами договорами и/или соглашениями, предусматривающими предоставление Конфиденциальной информации.

3.5. Получающая Сторона не вправе без письменного разрешения Передающей Стороны разглашать или иным образом раскрывать Третьим лицам, либо использовать Конфиденциальную информацию в личных целях или в интересах Третьих лиц.

3.6. Не является Разглашением Конфиденциальной информации раскрытие любой из Сторон Конфиденциальной информации, которая:

- законно являлась или стала известна, или доступна Получающей Стороне до ее получения от Передающей Стороны или до заключения настоящего Соглашения;
- независимо подготовлена Получающей Стороной без какого-либо обращения к Конфиденциальной информации, полученной от Передающей Стороны;

− разрешена к раскрытию письменным разрешением Передающей Стороны;
− является общедоступной по состоянию на дату подписания настоящего Соглашения или стала общедоступной после его подписания без нарушения положений настоящего Соглашения.

3.7. Не считается Разглашением Конфиденциальной информации сообщение или предоставление Сторонами сведений, составляющих Конфиденциальную информацию, Третьим лицам в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, а также лицам, оказывающим Сторонам юридические, бухгалтерские, аудиторские информационные и консультационные услуги, при условии, что это необходимо для оказания данной услуги и что эти лица обязаны воздерживаться от действий (бездействия), которые могли бы привести к разглашению полученной ими Конфиденциальной информации.

3.8. Запрет на разглашение Конфиденциальной информации не распространяется на случаи непреднамеренного и/или вынужденного Разглашения Конфиденциальной информации по причине действия обстоятельств непреодолимой силы или в силу применения положений действующего законодательства юрисдикции обеих Сторон, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления. Также запрет не распространяется на передачу информации подозрительного характера, связанную с отмыванием денег и финансированием терроризма, в специально уполномоченный государственный орган в рамках действующего законодательства.

3.9. В случаях, предусмотренных п. 3.5. настоящего Соглашения, Получающая Сторона обязана предварительно или незамедлительно с момента раскрытия Конфиденциальной информации уведомить Передающую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках раскрытия Конфиденциальной информации, если такое уведомление не запрещено применимым законодательством. Получающая Сторона обязуется обеспечить раскрытие только той части Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства запрашивающего государства, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления. Также к раскрытию Конфиденциальной информации относятся случаи по передаваемым сообщениям в специально уполномоченный государственный орган, совершаемые и подготавливаемые операции с денежными средствами или иным имуществом, признанные сотрудниками Стороны-1 подозрительными в ходе проведения внутреннего контроля.

4. Права и обязанности Получающей Стороны

4.1. Получающая Сторона имеет право использовать Конфиденциальную информацию исключительно для целей настоящего Соглашения. Получающей Стороне категорически запрещается использовать Конфиденциальную информацию для иных целей, чем указаны Передающей Стороной при передаче Конфиденциальной информации.

4.2. Получающая Сторона не имеет право разглашать Конфиденциальную информацию.

4.3. Получающая Сторона будет соблюдать все необходимые и разумные меры безопасности для защиты и обеспечения сохранности Конфиденциальной информации, полученной от Передающей Стороны. В любом случае Получающая Сторона обеспечит такие же меры безопасности, как и для сохранения своей собственной Конфиденциальной информации.

4.4. Получающая Сторона имеет право давать допуск к Конфиденциальной информации только своим Уполномоченным Представителям, соблюдая при этом принцип служебной необходимости, и только для решения задач, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения.

4.5. Получающая Сторона не имеет право копировать, каким-либо иным способом репродуцировать или обрабатывать (анализировать) Конфиденциальную информацию, не иначе чем для целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения. При этом Конфиденциальная информация и все материальные носители, содержащие Конфиденциальную информацию, являются и остаются собственностью Передающей Стороны.

4.6. По первому требованию Передающей Стороны Получающая Сторона обязана возвратить Передающей Стороне все материальные носители, содержащие Конфиденциальную информацию, в том числе все копии и/или оригинальные материалы, документы или информацию, переданную ей по настоящему Соглашению.

4.7. Получающая Сторона обязана незамедлительно уведомлять Передающую Сторону об обнаружении случаев несанкционированного использования или разглашения Конфиденциальной информации, и сотрудничать с Передающей Стороной для оказания ей помощи с целью возврата контроля над Конфиденциальной информацией и предотвращения ее несанкционированного использования и/или разглашения.

5. Совместное использование Конфиденциальной информации с представителями

5.1. Получающая Сторона может сообщать Конфиденциальную информацию Передающей Стороны своим Уполномоченным Представителям, только в случаях, если такие представители имеют потребность ознакомиться с Конфиденциальной информацией для целей ведения деловых отношений Сторон.

5.2. Получающая Сторона должна обеспечить принятие своими Уполномоченными Представителями и/или аффилированными лицами обязательств по соблюдению режима Коммерческой тайны в отношении Конфиденциальной информации, которая стала им известна на условиях, соответствующих настоящему Соглашению, и принять на себя ответственность за использование Конфиденциальной информации каждым Уполномоченным Представителем и/или аффилированным лицом.

5.3. Представители Сторон, получающие Конфиденциальную информацию в рамках настоящего Договора, подписывают с Передающей Стороной Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации.

5.4. Ни одна из Сторон не обязана ограничивать деятельность своих представителей, которые имели доступ к Конфиденциальной информации.

5.5. Стороны соглашаются, что не допустят Разглашения Конфиденциальной информации Третьим лицам, полностью или частично, в любой возможной форме без предварительного письменного согласия другой Стороны.

5.6. Информация, запрашиваемая уполномоченными на то государственными органами в пределах их компетенции, может быть предоставлена любой из Сторон только тогда, когда обязанность по ее раскрытию прямо установлена законом запрашивающего государства, и при условии предварительного уведомления другой Стороны о поступившем запросе, если такое уведомление не запрещено и/или ограничено действующим нормативным правовым регулированием. Сторона, получившая такой запрос, обязуется раскрывать только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу требований действующего законодательства запрашивающего государства, вступивших в силу решений суда либо законных требований органов государственной власти.

6. Срок действия Соглашения и продолжительность выполнения обязательств по обеспечению сохранности Конфиденциальной информации

6.1. Соглашение вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания надлежащим образом Сторонами.

6.2. Соглашение заключено на срок 5 (пять) лет с даты его заключения.

6.3. За исключением случаев, предусмотренных выше, или по соглашению Сторон, ни одна из Сторон не будет использовать или раскрывать Конфиденциальную информацию другой Стороны. Обязательства Сторон о неразглашении Конфиденциальной информации действуют в течение 2 (двух) лет по окончании срока действия настоящего Соглашения.

7. Прочие условия

7.1. Для целей применения настоящего Соглашения к Конфиденциальной информации не относится информация, которая:

- уже является или станет общеизвестной по любой причине, кроме нарушения обязательств по сохранению Конфиденциальности по настоящему Соглашению;
- могла стать известной из любых публичных источников до даты заключения Соглашения;
- передана Третьими сторонами, не обязанными сохранять Конфиденциальность такой информации;
- находилась в распоряжении Получающей Стороны до ее получения от Передающей Стороны, и при этом не были нарушены обязательства по хранению такой информации;
- независимо создана одной из Сторон, является результатом ее самостоятельных разработок и добровольно предоставленная какой-либо третьей стороне без нарушения настоящего Соглашения;
- не может быть отнесена к Конфиденциальной информации или подлежит раскрытию согласно требованиям применимого права.

8. Ответственность Сторон

8.1. Получающая сторона в полном объеме возмещает Передающей стороне реальный ущерб, понесенный ею в случае совершения Получающей стороной действий (бездействия), повлекших за собой разглашение (в том числе утечку, хищение, утрату, иное несанкционированное раскрытие), а также искажение, подделку, модификацию, копирование, блокирование, раскрытие Конфиденциальной информации, равно как и весь ущерб, понесенный Передающей стороной в случае нарушения Получающей стороной своих обязательств по настоящему Соглашению.

8.2. Сторона, допустившая разглашение Конфиденциальной информации, обязана возместить Передающей Стороне в полном размере доказанные убытки, понесенные вследствие такого разглашения., в размере, установленном компетентным судом в соответствии с применимым законодательством юрисдикции обеих сторон.

9. Регулирующее законодательство и споры

9.1. Положения настоящего Соглашения регулируются в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

9.2. При возникновении споров, разногласия регулируются путем переговоров. В противном случае спор подлежит рассмотрению в судах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Кыргызской Республики.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Соглашение содержит полную договоренность между Сторонами и заменяет собой все прежние соглашения, договоренности и переписку, как устные, так и письменные, относящиеся к предмету настоящего Соглашения.

10.2. Настоящее Соглашение не может быть модифицировано или изменено иначе, как по взаимному согласию Сторон в письменной форме. Никакой отказ от любого из положений настоящего Соглашения не будет иметь силы, если он не будет исполнен в письменной форме и подписан Стороной, против которой запрашивается его применение.

10.2.1. Под рабочими днями в целях Соглашения понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями, нерабочими днями в соответствии с с законодательством Кыргызской Республики.

10.2.2. Юридически значимые сообщения.

10.2.2.1. Если иное не установлено специальным соглашением Сторон, все документы в связи с Соглашением (юридически значимые сообщения, письма, уведомления и т.д., процессуальные документы) будут считаться направленными надлежащим образом и в надлежащей форме, если такое направление осуществлено любым из следующих способов:

- направление подлинника документа на бумажном носителе ценным письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам (а при их отсутствии – адресам Сторон), указанным в разделе "Адреса и банковские реквизиты Сторон" Соглашения;
- вручение подлинника документа на бумажном носителе под расписку уполномоченному представителю Стороны;
- направление электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной (отсоединенной) электронной подписью уполномоченного лица Стороны, либо – электронного образа (скана) документа на бумажном носителе, подписанного Стороной, с адресов электронной почты и по адресам электронной почты, указанным в разделе "Адреса и банковские реквизиты Сторон" Соглашения, если иные адреса электронной почты не предусмотрены соглашением Сторон.

10.2.2.2. Днём (моментом) получения документа (электронного документа) признается соответственно:

- дата вручения, проставленная на уведомлении о вручении. При возврате письма с отметкой об отсутствии адресата по указанному адресу (в связи с истечением срока хранения) днём получения документа считается дата соответствующей отметки организации почтовой связи;
- дата и время вручения, проставленные на копии документа (сопроводительном письме, описи и т.п.);
- день отправки письма с документом по электронной почте.

10.2.3. Сторона обязана в письменной форме уведомить другую Сторону об изменении своих реквизитов (почтового адреса, адресов электронной почты и др.), обо всех случаях реорганизации или ликвидации не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня таких изменений (принятия соответствующих решений), и несёт риск неблагоприятных для себя последствий, вызванных отсутствием уведомления. При уведомлении Стороной другой Стороны об изменении своих реквизитов (почтового адреса, адресов электронной почты и др.) Соглашение считается автоматически изменённым в соответствующей части с момента получения другой Стороной такого уведомления, при этом заключения дополнительного соглашения не требуется.

10.3. Настоящее Соглашение составлено на русском языке, в 2 (двух) идентичных подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.4. Стороны признают надлежащим подписание настоящего Соглашения путем обмена отсканированными копиями по электронной почте до получения оригиналов документов.

11. Реквизиты и подписи Сторон

ОАО «Дос-Кредобанк»
Юридический адрес:
Кыргызская Республика,
г. Бишкек, пр. Чуй, 92, 6 этаж
ИНН: 02002199710092
ОКПО: 21659737
Банк: ОАО «Дос-Кредобанк»
р/с 1210111501000168
БИК: 121001

Член Правления

Исаев А.Ж./ _____ /

м.п.

ОсОО «Fintopio Virtual Assets (Финтопио Виртуальные Активы)»
Юридический Адрес: Кыргызская Республика г. Бишкек, Октябрьский район, 12 мкр, дом 59 31
ИНН: 00612202310419
ОКПО: 32423162
Банк: ОАО «Элдик Банк»
Р/счет: № 1013810000480183
БИК: 129001

Генеральный директор

Алымбеков Д.А./ _____ /

м.п.